

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2625/2533

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธรากร จำกัด

โจทก์

นางกาญจนาพร มินสาคร

จำเลย

นางกาญจนาพร มินสาคร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 252

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่รับฎีกา จำเลยขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่รับฎีกา และหลักทรัพย์ของจำเลยที่จำนองไว้กับโจทก์มีราคาประเมินถึง 6,000,000บาท โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 3,001,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเก้าต่อปีนับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2530 ในอัตราร้อยละสิบแปดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 มกราคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกินกว่า 611,013.69 บาท หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งจดทะเบียนจำนองไว้ตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระจนครบ จำเลยยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคณอนาถาพร้อมกับยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนเป็นครั้งที่ 2 ศาลถือว่าจำเลยจงใจประวิงคดีจึงให้งดการไต่สวนให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาวางศาลให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ติดใจอุทธรณ์อีกต่อไป จำเลยอุทธรณ์คำสั่งแต่จำเลยไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งให้โจทก์ตามคำสั่ง

ศาลภายในกำหนด ศาลอุทธรณ์สั่งว่าถือว่าจำเลยทิ้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ให้
จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลยเสีย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 80)

จำนวนคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 84)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว แต่จำเลยไม่นำส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับให้
โจทก์ตามคำสั่งศาลชั้นต้น (อันดับ 89,91,92)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(อุดม เพ็องพุง-พัลลภ พิธีขัตติยสังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ